

1502358-74.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... que também tem passagem pelo crime de tráfico de drogas.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado declarou que é casado, sabe ler e escrever, é usuário de cocaína, crack e maconha e estava desempregado na época dos fatos.

Praticou o crime. O local dos fatos é área de livre acesso, próximo à represa de Itupararanga. Estava pescando, ingerindo bebidas, estava próximo ao Natal, queria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1502358-74.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

ELTON WESLEY BUENO DOS SANTOS

CONCLUSÃO

Aos 15 de março de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

ELTON WESLEY BUENO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 16/12/2021, por volta das 2h, na Praça Brasil, 16, Jardim São Lucas, nesta cidade e Comarca de Votorantim, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com indivíduo por ora não identificado, teria subtraído, para eles, mediante rompimento de obstáculo, aproximadamente 50 metros de fios de cobre, avaliados em R\$ 16.209,00 (dezesesseis mil, duzentos e nove reais), pertencentes à pessoa jurídica Votorantim Cimentos S.A. (cf. auto de avaliação a f. 15-16).

O réu foi preso em flagrante (fl. 01) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 68/69).

A denúncia, com o rol de quatro testemunhas, foi recebida à fl. 109.

O acusado foi citado (fl. 115) e apresentou resposta à acusação, sem suscitar preliminares ou arrolar testemunhas (fls. 122/123).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva das quatro testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado (fls. 176/177).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, o reconhecimento das duas qualificadoras, uma delas a ser considerada na exasperação da pena em conjunto com a especialização do réu na prática de furto de fios, bem como o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência e da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pugnou, ainda, pela aplicação da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno e pela fixação de regime mais gravoso em razão da reincidência.

Já a defesa postulou o não reconhecimento das qualificadoras, com a consequente desclassificação do delito indicado na denúncia para o de furto simples, fixando-se a pena no mínimo legal e reconhecendo-se a confissão do acusado e a forma tentada do crime, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a fixação de regime menos gravoso para eventual necessidade de cumprimento da pena corporal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 12, pelas fotografias de fls. 13/14 e 17, pelo auto de avaliação de fl. 15/16, pelos laudos de fls. 130/134 e 136/140, bem como pela prova oral coligida no presente feito.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fl. 18/19), o réu confirmou ter praticado o crime de furto na companhia de outro indivíduo, cujo nome não pode falar por temer pela sua vida, "se alcaguetar" (sic) seu comparsa, corre o risco de morrer quando voltar para rua. Durante o dia de ontem, a considerar da data de sua oitiva, estava pescando junto com o comparsa e tomando uns "gorós" e, em determinado momento, resolveram praticar o furto. Fizeram uso das ferramentas apreendidas para cortar os fios e os estavam levando embora quando foram surpreendidos por policiais. Seu comparsa conseguiu fugir. Afirmou já ter passagem pelo crime de furto de fios, fato ocorrido na cidade de Sorocaba, foi colocado em liberdade no outro dia e voltou para a rua. Não sabe como está o processo. Afirmou não estar trabalhando e disse que também tem passagem pelo crime de tráfico de drogas.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado declarou que é casado, sabe ler e escrever, é usuário de cocaína, crack e maconha e estava desempregado na época dos fatos.

Praticou o crime. O local dos fatos é área de livre acesso, próximo à represa de Itupararanga. Estava pescando, ingerindo bebidas, estava próximo ao Natal, queria comprar presentes, foram até o local e cortaram fios. Depois disso, deixaram os fios próximos ao local em que foram cortados. O vigilante os viu e, por isso, puxaram os fios para um canto e saíram. Eles começaram a dar tiros e ficou escondido. O seu colega fugiu. Deram um tiro próximo a si para que dissesse quem era o outro indivíduo, informou era "Neguinho", mas não sabia onde ele morava. Foi "Neguinho" que cortou os fios com uma segueta, ajudou-lhe apenas a puxá-los. Os fios cortados, segundo o comparsa informou, estavam desligados. Cortaram em torno de 10 metros de fios. Já tinha praticado furto de fios de cobres, mas não desse tipo de fios de bomba. Deixaram os fios a uns 50 metros da frente do local em que eles foram subtraídos, nas dependências da empresa. Não precisaram arrombar portas para ingressar ali. Está muito arrependido.

A testemunha Douglas Soares Joaquim (áudio e vídeo) relatou que trabalha na Votorantim Cimentos e é supervisor de segurança. Sempre ocorrem subtrações de fios de cobre no local. Os vigilantes identificam o ocorrido e passam-lhe as informações. Não se recorda dos fatos. Para entrar na casa de bombas, é necessário arrombar portas e janelas. No dia dos fatos, as portas e janelas não estavam arrombadas antes do ocorrido.

A testemunha Francisco das Chagas Ferreira Junior (áudio e vídeo) relatou que trabalha no Grupo Souza Lima. Quando estavam fazendo rondas, depararam-se com um indivíduo carregando cabos. Pelo barulho do mato, parecia que havia outras pessoas

ali. Na mina, há um paredão alto, que tem cabos esticados até a bomba lá embaixo, num percurso de 120 metros de altura. Eles cortaram cabos da parte debaixo do local. A bomba parou quando os cabos foram cortados. Os fios ficam dentro de uma capa. Passa energia de 440V nesses fios. Eles descascam a capa dos cabos, eles cortam as pontas para evitar que sejam atingidos pela energia. O indivíduo foi abordado pela polícia civil. O réu confessou a prática do delito. Normalmente, eles arrombam o portão ou pulam o muro para ingressar na empresa. Não havia sinais de arrombamento na bomba. O réu estava nas dependências da empresa quando o visualizou.

A testemunha Felipe de Oliveira Hanna (áudio e vídeo) reconheceu o réu e contou que estavam ocorrendo muitos furtos na empresa e montaram uma operação, com autorização do delegado, para tentar coibir essa prática. Nesse dia, estavam no local quando se depararam com o réu carregando fios, saindo da empresa. Ele foi abordado e disse que estava pescando com um amigo e que ambos resolveram cortar os fios. Ele não indicou o amigo. Depois, o vigilante Francisco disse que dois indivíduos estavam cortando fios. Próximo ao local onde cortaram fios, encontraram um facão e uma sequeta. Os fios foram subtraídos da mina do Baltar. A Votoran é muito extensa, com entradas em diversos pontos. Não precisariam romper obstáculos para ingressar na mina de Baltar estando dentro da empresa. Para ingressar na casa de bomba, precisa romper cadeados. Ao que acredita, não havia cadeados rompidos nesse dia. Eles cortaram em torno de 300 quilos de fios. Não conhecia o réu nem tinha ouvido falar sobre ele nos meios policiais. O réu estava puxando fios. O furto ocorreu na mina do Baltar, onde também há uma bomba. Não havia sinais de arrombamento. Francisco é vigilante e faz rondas pelo local.

A testemunha Vitor Vinícius Ferreira Delgado (áudio e vídeo) reconheceu o réu e contou que estavam em operação para coibir furtos de fios elétricos, cabos de cobre e viram o réu saindo da Votoran carregando cabos. Ele foi abordado e contou que estava pescando com outro colega. O colega dele não foi encontrado. Durante as buscas, encontraram duas ou três sequetas, facão, que estavam próximos a ele, não sabe precisar a distância. Os fios estavam na beira do lago, numa espécie de pedreira. Para ingressar no local, eles teriam que descer as paredes. Ao redor da empresa, há cercas de arame farpado, portões. A área é muito extensa e seria difícil averiguar se houve rompimento de arame farpado e portões. A princípio, ele negou o delito, mas depois acabou confessando a sua prática. Um dos vigilantes, "Chico", disse ter visto dois indivíduos saindo da mina do Baltar. O réu estava com um pedaço de fio e outro pedaço foi encontrado dentro da mata. Acredita que subtraíram 15m ou 20m de fios. Esses cabos ficavam ligados à bomba de sucção. Há uma capa preta e eles a abrem, ao que acredita, e eles vão tirando os fios internos. São fios de alta tensão.

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de furto recai sobre o réu.

O acusado confessou a prática delitiva em ambas as fases da persecução, afirmando que agiu na companhia de um colega, sendo a sua confissão corroborada pelos relatos das testemunhas, conforme acima transcrito.

Os funcionários da empresa vítima e policiais ouvidos informaram que o acusado foi abordado quando saía da empresa, trazendo consigo os fios de lá subtraídos, salientando-se que a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo, assim, o ônus da prova. Neste sentido:

"A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria". (RJDTACRIMSP 27:180).

Quanto ao concurso de agentes, em especial a testemunha Francisco confirmou ter visto dois rapazes arrastando os cabos subtraídos da empresa (fl. 09), sem contar que o próprio acusado confirmou que outro indivíduo praticou o crime, de modo que está configurada a forma qualificada do furto, não se podendo falar, portanto, na desclassificação pretendida pela defesa.

A qualificadora do rompimento de obstáculo, contudo, deve ser afastada, com fulcro no artigo 158 do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de constatação

por laudo pericial, por se tratar de infração que deixa vestígio. Com efeito, segundo Guilherme de Souza Nucci, se o crime deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito (art. 158, CPP), não podendo supri-lo a prova testemunhal. Esta somente será admitida, em lugar do exame, caso os vestígios tenham desaparecido, conforme preceitua o art. 167 do Código de Processo Penal (Código Penal comentado. 9ª ed., RT, 2009, pág. 729). Neste sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. 1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal. Precedentes. 2. A substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não foi demonstrado no presente caso. 3. Ressalte-se que é manifestamente ilegal o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto, tão somente, pelas declarações das vítimas, confissão da ré e imagens fotográficas colacionada aos autos, quando o arrombamento deixa vestígios, sendo imprescindível para sua incidência, a confecção de laudo pericial (art. 158 e art. 167 do CPP)- HC n. 257.765/MS, Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma, DJe 28/6/2013. 4. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no REsp: 1501462 MT 2014/0327291-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2015).

Observo, por fim, que o crime alcançou a consumação, uma vez que o bem subtraído foi afastado da esfera de vigilância da vítima, havendo a inversão da sua posse, com a retirada, ainda que por pouco tempo, do poder de disposição sobre ele, uma vez que, segundo o próprio acusado, os furtadores já haviam cortado os fios e estavam afastando-os do local da subtração, quando foram vistos. Nesse sentido, a tese fixada no REsp 1524450 RJ 2015/0073105-7, com base na teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual, para a consumação do crime de furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, que se dá com a cessação da clandestinidade, não sendo necessário que o infrator tenha a posse para usar, gozar, fruir e dispor plenamente da coisa subtraída:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado". (STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015).

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu, nos termos acima esposados.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é reincidente (processo 272-20.2015 - fls. 62/63, com sentença de extinção de pena datada de 16/01/2018) e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 51/54 e certidão estadual de distribuições criminais de fl. 62/64.

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais" previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, dada a expressiva quantidade de fios cortados, representativa de considerável valor econômico, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando-se que o réu é reincidente, mas confessou a prática do delito, sendo aquela circunstância preponderante sobre esta, agravo a pena em 1/8 (um oitavo), alcançando 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão do disposto no §1º do art. 155 do Código Penal, uma vez que o furto foi praticado durante o repouso noturno, totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando-se a natureza e consequências do delito, praticado em concurso de agentes e à noite, com subtração de expressiva quantidade de fios, a reincidência do réu, a demonstrarem que medida em meio mais brando não se mostra mais suficiente para reprovação de suas condutas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu ELTON WESLEY BUENO DOS SANTOS, CPF nº 462.421.758-60, portador do RG nº 41212272, filho de NEIDE CANDIDO BUENO DOS SANTOS e de EVANDRO DOS SANTOS, nascido em 16/11/1994, em Sorocaba-SP, como incurso no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicialmente fechado-, da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, reajustado, quando da execução, e desde a prática delituosa.

A reincidência do acusado impede a concessão das benesses legais e, considerada em conjunto com a quantidade de pena aplicada e o regime fixado para o início de seu cumprimento, bem como o fato de ele ter respondido o processo preso, permitem concluir que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que lhe nego o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena ora fixado.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA